



P U T U S A N
Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Muchammad Sobri, S.Pt., M.P.
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/19 Januari 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286,
RT.02
RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dosen (tidak aktif).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap Saksi Khoriyah Binti

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudawin sebagai isteri Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti 8 (delapan) lembar kwitansi bantuan dari Universitas Muhammadiyah Malang dikembalikan pada Saksi Khoriyah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleedoi*) Terdakwa yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Kronologis kejadian yang sebenarnya;
2. Menjawab keterangan dan kesaksian para saksi;
3. Tuduhan kekerasan psikis yang ditujukan ke saya;
4. Mengapa saya ingin melakukan polygamy sebagai solusi;
5. Kondisi psikis saya, istri, dan anak-anak ketika menghadapi permasalahan ini;
6. Tuduhan/salah komunikasi ini yang ditujukan kesaya;
7. Mengapa saya diperlakukan dengan serangkaian pengondisian/rekayasa penghakiman sepihak;
8. Usaha usaha saya membangun komunikasi;
9. Penutup, saya mohon maaf pada istri saya yang sangat saya cinta;
10. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang saya imani, surat pembelaan ini saya buat sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya;

Bahwa berdasarkan pledoi serta uraian dan keterangan saya di atas kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak dakwaan keseluruhan dari jaksa karena tidak terbukti dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Membebaskan biaya persidangan ini pada Negara;

Dan apabila Majelis Pemeriksa Berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleedoi*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pleadoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, M. Sobri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2013, bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap saksi Khoiriyah Binti Mudawin sebagai istri Terdakwa (berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, yang kemudian pada sekitar bulan April tahun 2013 Terdakwa akan menikah lagi (poligami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok, dengan cara Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor serta ancaman pada saksi Khoiriyah antara lain, "kamu harus bertemu empat mata dengan Luluk dan kalau perlu saya kunci di dalam kamar berdua";
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2013 jam 23.30 wib, saat saksi Khoiriyah dan saksi Yahya serta Yazid (anak mereka) sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan memaki saksi Khoiriyah dengan kata-kata "bangsat, bajingan..!" hingga membuat saksi Khoiriyah ketakutan, yang membuat Terdakwa makin emosi serta mengancam saksi Khoiriyah dengan kata-kata "tak siksa kamu seumur hidup..";
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2013, saat Terdakwa akan melanjutkan sekolahnya di Bogor Terdakwa sempat menawarkan pada saksi Khoiriyah akan menyerahkan kartu ATM BNI kepada saksi Khoiriyah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk saksi Khoiriyah dan anak anak mereka jika Terdakwa selama Terdakwa berada di Bogor namun ternyata hal tersebut tidak jadi dilakukan yang kemudian saat hal tersebut ditanyakan kembali oleh saksi Khoiriyah, Terdakwa malah marah-marah;

- Bahwa selanjutnya ada sekitar tanggal 27 Oktober tahun 2013, sehabis Mahgrib, ketika Terdakwa kembali marah-marah saat saksi Khoiriyah memberikan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang berbunyi (ada telepon masuk) hingga kemudian karena takut saksi Khoiriyah lalu berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar saksi Khoiriyah sambil mengancam dengan kata-kata "tak bunuh kamu..!";
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2014 Terdakwa sempat menelepon saksi Agus Syaiful Anwar (kakak kandung saksi Khoiriyah) dan mengutarakan jika Terdakwa kan menikah lagi dan meminta saksi Agus Syaiful Anwar untuk menyampaikan pada saksi Khoiriyah, namun saksi Khoiriyah tetap tidak mau dipoligami yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dan mengusir saksi Khoiriyah dengan kata-kata "keluar kamu..., hingga kemudian saksi Khoiriyah dan saksi Yazid dan Yahya (anak-anak mereka) sementara menumpang di rumah tetangga;
- Bahwas selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2014, Terdakwa memaksa saksi Khoiriyah untuk menandatangani selembar surat kosong bermaterai, namun ditolak oleh saksi Khoiriyah karena saksi Khoiriyah tidak paham maksud selembar surat kosong bermaterai tersebut yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Bangsat kamu..! kalau nggak mau tanda tangan kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi..!";
- Bahwa selanjutnya, karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin pada saksi Khoiriyah maka dalam hal ini saksi Khoiriyah mendapat bantuan santunan keuangan tiap bulannya dari pihak Universitas Muhammadiyah Malang tempat Terdakwa bekerja sebagai dosen pengajar;
- Bahwa kemudian terhadap perlakuan Terdakwa dengan melakukan kekerasan phikis dan menelantarkans saksi Khoiriyah, maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian dengan melakukan Pemeriksaan Psikologi (pendapat ahli) dengan hasil pemeriksaan pada saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 6S,5 skala BDI) dengan kesimpulan "Depresi sangat berat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya di Polres Malang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, M.Sobri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun 2013, bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan, orang lain, yaitu terhadap saksi Khoiriyah sebagai istri Terdakwa (berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95), padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, yang kemudian pada sekitar bulan April tahun 2013 Terdakwa akan menikah lagi (poligami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok, dengan cara Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor serta ancaman pada saksi Khoiriyah antara lain, "kamu harus bertemu empat mata dengan Luluk dan kalau perlu saya kunci di dalam kamar berdua";
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Juni tahun 2013 jam 23.30 wib, saat saksi Khoiriyah dan saksi Yahya serta Yazid (anak mereka) sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan memaki saksi Khoiriyah dengan kata-kata "bangsat, bajingan..!" hingga membuat saksi Khoiriyah ketakutan, yang membuat Terdakwa makin emosi serta mengancam saksi Khoiriyah dengan kata-kata "tak siksa kamu seumur hidup..";

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2013, saat Terdakwa akan melanjutkan sekolahnya di Bogor Terdakwa sempat menawarkan pada saksi Khoiriyah akan menyerahkan kartu ATM BNI kepada saksi Khoiriyah sebagai nafkah untuk saksi Khoiriyah dan anak-anak mereka jika Terdakwa selama Terdakwa berada di Bogor namun ternyata hal tersebut tidak jadi dilakukan yang kemudian saat hal tersebut ditanyakan kembali oleh saksi Khoiriyah, Terdakwa malah marah-marah;
- Bahwa selanjutnya ada sekitar tanggal 27 Oktober tahun 2013, sehabis Mahgrib, ketika Terdakwa kembali marah-marah saat saksi Khoiriyah memberikan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang berbunyi (ada telepon masuk) hingga kemudian karena takut saksi Khoiriyah lalu berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar saksi Khoiriyah sambil mengancam dengan kata-kata "tak bunuh kamu..!";
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2014 Terdakwa sempat menelepon saksi Agus Syaiful Anwar (kakak kandung saksi Khoiriyah) dan mengutarakan jika Terdakwa kan menikah lagi dan meminta saksi Agus Syaiful Anwar untuk menyampaikan pada saksi Khoiriyah, namun saksi Khoiriyah tetap tidak mau dipoligami yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dan mengusir saksi Khoiriyah dengan kata-kata "keluar kamu...", hingga kemudian saksi Khoiriyah dan saksi Yazid dan Yahya (anak-anak mereka) sementara menumpang di rumah tetangga;
- Bahwas selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2014, Terdakwa memaksa saksi Khoiriyah untuk menandatangani selembar surat kosong bermaterai, namun ditolak oleh saksi Khoiriyah karena saksi Khoiriyah tidak paham maksud selembar surat kosong bermaterai tersebut yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Bangsat kamu..! kalau nggak mau tanda tangan kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi..!";
- Bahwa selanjutnya, karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin pada saksi Khoiriyah maka dalam hal ini saksi Khoiriyah mendapat bantuan santunan keuangan tiap bulannya dari pihak Universitas Muhammadiyah Malang tempat Terdakwa bekerja sebagai dosen pengajar;
- Bahwa kemudian terhadap perlakuan Terdakwa dengan melakukan kekerasan fisik dan menelantarkans saksi Khoiriyah, maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian dengan melakukan Pemeriksaan Psikologi (pendapat ahli) dengan hasil pemeriksaan pada



saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 6S,5 scala BDI) dengan kesimpulan "Depresi sangat berat";

- Bahwa kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya di Polres Malang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoiriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi adalah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Yazid dan Yahya;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2013 bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saksi antara lain:
 - Pada tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa memberitahukan jika Luluk akan datang ke rumah dan Terdakwa memaksa saksi menemuinya, karena saksi menolak menemuinya maka Terdakwa marah-marah dan mengatakan pada saksi, "kamu harus bertemu empat mata dengan Luluk dan kalau perlu saya kunci di dalam kamar berdua";
 - Pada bulan Juni tahun 2013 jam 23.30 wib, saat saksi dan saksi Yahya serta Yazid (anak mereka) sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil marah-marah dan memaki saksi dengan kata-kata "bangsat, bajingan..!" hingga membuat saksi ketakutan, yang membuat Terdakwa makin emosi serta mengancam saksi dengan kata-kata "tak siksa kamu seumur hidup..";

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 pada saat di mobil Terdakwa cerita mau sekolah lagi di Bogor, lalu Terdakwa meminta saksi membuka rekening baru dan meminta ATM yang lama, karena saksi menolak, maka Terdakwa membentak dan memaki saksi dan sambil menyetir mobil Terdakwa memukul saksi dengan tangannya;
- Pada sekitar tanggal 27 Oktober tahun 2013, sehabis Mahgrib, ketika Terdakwa kembali marah-marah saat saksi memberikan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang berbunyi (ada telepon masuk) hingga kemudian karena takut saksi lalu berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar saksi sambil mengancam dengan kata-kata "tak bunuh kamu..!";
- Pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa sempat menelepon saksi Agus Syaiful Anwar (kakak kandung saksi Khoiriyah) dan mengutarakan jika Terdakwa kan menikah lagi dan meminta saksi Agus Syaiful Anwar untuk menyampaikan pada saksi, namun saksi tetap tidak mau dipoligami yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dan mengusir saksi dengan kata-kata "keluar kamu..., hingga kemudian saksi dan saksi Yazid dan Yahya (anak-anak mereka) sementara menumpang di rumah tetangga;
- Pada bulan Pebruari tahun 2014, Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani selemba surat kosong bermaterai, namun ditolak oleh saksi, karena saksi tidak paham maksud selemba surat kosong bermaterai tersebut yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Bangsat kamu..! kalau nggak mau tanda tangan kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi..!;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa menyuruh saksi menandatangani blanko kosong tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa terjadi keributan sehingga tetangga dan saksi Fifik mendatangi rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi Fifik yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar maka saksi dan anak-anaknya meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima bantuan keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang karena Terdakwa tidak memberikan nafkah atau uang belanja;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa maka saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 08 Februari 2014 pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi telah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan ada keberatan yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada saksi Khoiriyah;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengusir saksi Khoiriyah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi Khoiriyah untuk masuk kamar bertemu 4 (empat) mata denga Luluk;

Terhadap hal itu saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

2. Muhammad Ilyas Yazid Bin Muhammad Sobri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Terdakwa dengan saksi Khoiriyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi Khoiriyah sering bertengkar karena Terdakwa berselingkuh dengan perempuan bernama Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mengancam saksi Khoiriyah lewat ucapan dan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi Khoiriyah dengan cara Terdakwa pernah memukul saksi Khoiriyah dengan tangannya dan menendang dengan kakinya sehingga saksi Khoiriyah kelihatan membekas kebiru-biruan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah melempar pipa paralon dan mengenai kaca jendela serta HP saksi Khoiriyah juga pernah dibanting Terdakwa sampai pecah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi Khoiriyah tinggal di rumah kontrakan dengan saksi dengan dibantu keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang, sedangkan kakak saksi yaitu saksi Yahya mondok di pesantren;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan November 2013 kedatangan saksi Khoiriyah di kampus Universitas Muhammadiyah Malang yang menceritakan Terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiriyah akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok serta kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah juga menceritakan hal itu kepada Bapak Pembantu Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah lalu sering menelepon saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa menyuruh saksi Khoiriyah menandatangani blanko kosong tetapi saksi Khoiriyah tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi keributan sehingga tetangga dan saksi mendatangi rumah saksi Khoiriyah;
- Bahwa saksi Khoiriyah dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat sering bertengkar maka saksi Khoiriyah dan anak-anaknya meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi Khoiriyah menerima bantuan keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang karena Terdakwa tidak memberikan nafkah atau uang belanja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Februari 2014 terhadap perlakuan Terdakwa maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dipanggil sampai 3 (tiga) kali oleh Universitas Muhammadiyah Malang, namun yang bersangkutan tidak datang, sehingga Universitas Muhammadiyah Malang memberhentikan Terdakwa sementara sebagai dosen dan hak-haknya untuk sementara juga diberhentikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan ada keberatan yaitu masalah nafkah dan panggilan Universitas Muhammadiyah Malang;

Terhadap hal itu saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

4. Dinawati Tri Widyastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Khoiriyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Khoiriyah bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiriyah akan menikah lagi (polygami), namun terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok serta kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui pernah melihat Terdakwa mengusir dan menganiaya saksi Khoiriyah, sehingga saksi Khoiriyah pernah sampai lari minta tolong ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah pernah menginap di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah tinggal bersama anaknya yang kedua di rumah kontrakan, sedangkan anak pertamanya mondok di pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Khoiriyah bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Khoiriyah bahwa ATM gaji yang dipegangnya tidak diisi lagi oleh Terdakwa mulai bulan November 2013;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan ada keberatan yaitu Terdakwa pernah memberikan uang kepada anaknya Yahya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap hal itu saksi menyatakan Terdakwa pernah memberikan uang kepada anaknya Yahya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi hanya sekali saja;

5. Muhammad Yusrillah Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Terdakwa dengan saksi Khoiriyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi Khoiriyah sering bertengkar karena Terdakwa berselingkuh dengan perempuan bernama Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mengancam saksi Khoiriyah lewat ucapan dan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada saksi Khoiriyah dengan cara Terdakwa pernah memukul saksi Khoiriyah dengan tangannya dan menendang dengan kakinya sehingga saksi Khoiriyah kelihatan membekas kebiru-biruan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah melempar pipa paralon dan mengenai kaca jendela serta HP saksi Khoiriyah juga pernah dibanting Terdakwa sampai pecah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di mobil Terdakwa cerita mau sekolah lagi di Bogor, lalu Terdakwa meminta saksi Khoiriyah membuka rekening baru dan meminta ATM yang lama, karena saksi Khoiriyah menolak, maka Terdakwa marah dan menampar wajah saksi Khoiriyah di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat ini saksi mondok di pesantren, sedangkan saksi Khoiriyah dan adiknya Yazid tinggal di rumah kontrakan dengan dibantu keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa : Pertama : sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Kedua sampai dengan Kelima : sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diberikan uang belanja Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa untuk saksi Khoiriyah, namun saksi tidak mau menerimanya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut Terdakwa taruh di Mushola Rumah yang kebetulan waktu itu saksi Khoiriyah tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi pernah menasehati Terdakwa supaya tidak menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan ada keberatan yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menampar saksi Khoiriyah di mobil, tetapi Terdakwa menghentikan mobil;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul kepala dan menendang kaki mengenai paha saksi Khoiriyah saksi Khoiriyah;

Terhadap hal itu saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi meringankan (*a de charge*) berikut:

6. Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Khoiriyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 06 Februari 2014 terjadi keributan sehingga tetangga dan saksi mendatangi rumah saksi Khoiriyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyuruh saksi Khoiriyah menandatangani blanko kosong tetapi saksi Khoiriyah tidak mau;
- Bahwa saksi Khoiriyah dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi Fifi yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa kawin lagi (polygamy) dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan ;

7. Rahmat Pulung Sudibyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dicurhati Terdakwa bahwa Terdakwa suka dengan perempuan lain yang bernama Luluk, namun Terdakwa masih mencintai isterinya yaitu saksi Khoiriyah;
- Bahwa saksi lalu memberikan saran agar Terdakwa mempertimbangkan keinginannya untuk kawin lagi dengan Sholat Istikharah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Khoiriyah pernah menanyakan saksi mengenai hubungan Terdakwa dengan Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui pihak kampus pernah menugaskan saksi melakukan investigasi terhadap persoalan saksi Khoiriyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai Terdakwa untuk menitipkan uang kepada keluarga Terdakwa, namun saksi menolak dan menyuruh Terdakwa memberikan sendiri kepada keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan dari saksi Khoiriyah dan Terdakwa karena Terdakwa akan menikah lagi (polygami), namun terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan, sehingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok serta kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Universitas Muhammadiyah Malang telah memberhentikan Terdakwa selaku dosen untuk sementara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Khoiriyah adalah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Yazid dan Yahya;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2013 bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiriyah akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganggap perbuatannya karena membela diri dari sikap saksi Khoiriyah;
- Bahwa Terdakwa masih menginginkan rumah tangganya utuh, namun saksi Khoiriyah telah menggugat cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi., S.H., Psikolog., terhadap saksi Khoiriyah terutama Hasil Tes BDI pada saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 65,5 skala BDI) dengan kesimpulan: Depresi Sangat Berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar kuitansi bantuan dari Universitas Muhammadiyah Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Khoiriyah adalah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Yazid dan Yahya;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2013 bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiriyah akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saksi Khoiriyah antara lain:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa memberitahukan jika Luluk akan datang ke rumah dan Terdakwa memaksa saksi Khoiriyah menemuinya, karena saksi Khoiriyah menolak menemuinya maka Terdakwa marah-marrah dan mengatakan pada saksi Khoiriyah antara lain, "kamu harus bertemu empat mata dengan Luluk dan kalau perlu saya kunci di dalam kamar berdua";
- Pada bulan Juni tahun 2013 jam 23.30 wib, saat saksi Khoiriyah dan saksi Yahya serta Yazid (anak mereka) sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marrah dan memaki saksi Khoiriyah dengan kata-kata "bangsat, bajingan..!" hingga membuat saksi Khoiriyah ketakutan, yang membuat Terdakwa makin emosi serta mengancam saksi Khoiriyah dengan kata-kata "tak siksa kamu seumur hidup..";
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 pada saat di mobil Terdakwa cerita mau sekolah lagi di Bogor, lalu Terdakwa meminta saksi Khoiriyah membuka rekening baru dan meminta ATM yang lama, karena saksi Khoiriyah menolak, maka Terdakwa membentak dan memaki saksi;
- Pada sekitar tanggal 27 Oktober tahun 2013, sehabis Mahgrib, ketika Terdakwa kembali marah-marrah saat saksi Khoiriyah memberikan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang berbunyi (ada telepon masuk) hingga kemudian karena takut saksi Khoiriyah lalu berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar saksi Khoiriyah sambil mengancam dengan kata-kata "tak bunuh kamu..!";
- Pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa sempat menelepon saksi Agus Syaiful Anwar (kakak kandung saksi Khoiriyah) dan mengutarakan jika Terdakwa kan menikah lagi dan meminta saksi Agus Syaiful Anwar untuk menyampaikan pada saksi Khoiriyah, namun saksi Khoiriyah tetap tidak mau dipoligami yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dan mengusir saksi Khoiriyah dengan kata-kata "keluar kamu..., hingga kemudian saksi Khoiriyah dan saksi Yazid dan Yahya (anak-anak mereka) sementara menumpang di rumah tetangga;
- Pada tanggal 06 Februari 2014, Terdakwa meminta saksi Khoiriyah untuk menandatangani selembar surat kosong bermaterai, namun ditolak oleh saksi Khoiriyah karena saksi Khoiriyah tidak paham maksud selembar surat kosong bermaterai tersebut yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Bangsat kamu..! kalau nggak mau tanda tangan kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi..!";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi keributan sehingga tetangga dan saksi Fifik mendatangi rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi Fifik yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat sering bertengkar maka saksi Khoiriyah dan anak-anaknya meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi Khoiriyah menerima bantuan keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa, maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan pada tanggal 08 Februari 2014 melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi., S.H., Psikolog., terhadap saksi Khoiriyah terutama Hasil Tes BDI pada saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 65,5 skala BDI) dengan kesimpulan : Depresi Sangat Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan paling tepat berdasarkan fakta-fakta yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 45

- 1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);*

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa Muchammad Sobri, S.Pt., M.P., selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis;

Menimbang, bahwa pengertian Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah dalam lingkungan keluarga yang meliputi

- suami, isteri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Khoiriyah adalah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah KUA-No.1035.135.V11.95;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Yazid dan Yahya;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2013 bertempat di Perum Pondok Bestari Indah Blok C.4/286, RT.02 RW.11, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiriyah akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk yang berdomisili di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terhadap keinginan Terdakwa tersebut saksi Khoiriyah merasa keberatan hingga kemudian hubungan antara Terdakwa dan saksi Khoiriyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saksi Khoiriyah antara lain:
 - Pada tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa memberitahukan jika Luluk akan datang ke rumah dan Terdakwa memaksa saksi Khoiriyah menemuinya, karena saksi Khoiriyah menolak menemuinya maka Terdakwa marah-marah dan mengatakan pada saksi Khoiriyah antara lain, "kamu harus bertemu empat mata dengan Luluk dan kalau perlu saya kunci di dalam kamar berdua";
 - Pada bulan Juni tahun 2013 jam 23.30 wib, saat saksi Khoiriyah dan saksi Yahya serta Yazid (anak mereka) sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan memaki saksi Khoiriyah dengan kata-kata "bangsat, bajingan..!" hingga membuat saksi Khoiriyah ketakutan, yang membuat Terdakwa makin emosi serta mengancam saksi Khoiriyah dengan kata-kata "tak siksa kamu seumur hidup..";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 pada saat di mobil Terdakwa cerita mau sekolah lagi di Bogor, lalu Terdakwa meminta saksi Khoiriyah membuka rekening baru dan meminta ATM yang lama, karena saksi Khoiriyah menolak, maka Terdakwa membentak dan memaki saksi;
- Pada sekitar tanggal 27 Oktober tahun 2013, sehabis Mahgrib, ketika Terdakwa kembali marah-marah saat saksi Khoiriyah memberikan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang berbunyi (ada telepon masuk) hingga kemudian karena takut saksi Khoiriyah lalu berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar saksi Khoiriyah sambil mengancam dengan kata-kata "tak bunuh kamu..!";
- Pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa sempat menelepon saksi Agus Syaiful Anwar (kakak kandung saksi Khoiriyah) dan mengutarakan jika Terdakwa kan menikah lagi dan meminta saksi Agus Syaiful Anwar untuk menyampaikan pada saksi Khoiriyah, namun saksi Khoiriyah tetap tidak mau dipoligami yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dan mengusir saksi Khoiriyah dengan kata-kata "keluar kamu..., hingga kemudian saksi Khoiriyah dan saksi Yazid dan Yahya (anak-anak mereka) sementara menumpang di rumah tetangga;
- Pada tanggal 06 Februari 2014, Terdakwa meminta saksi Khoiriyah untuk menandatangani selembar surat kosong bermaterai, namun ditolak oleh saksi Khoiriyah karena saksi Khoiriyah tidak paham maksud selembar surat kosong bermaterai tersebut yang akhirnya membuat Terdakwa makin emosi dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "Bangsat kamu..! kalau nggak mau tanda tangan kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi..!";
- Bahwa terjadi keributan sehingga tetangga dan saksi Fifik mendatangi rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi Fifik yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan Terdakwa lalu menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat saksi Fifik yang isinya supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat sering bertengkar maka saksi Khoiriyah dan anak-anaknya meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi Khoiriyah menerima bantuan keuangan dari Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa, maka saksi Khoiriyah merasa tidak terima dan pada tanggal 08 Februari 2014 melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi., S.H., Psikolog., terhadap saksi Khoiriyah terutama Hasil Tes BDI pada saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 65,5 skala BDI) dengan kesimpulan : Depresi Sangat Berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di atas : Terdakwa telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga karena saat Terdakwa mengatakan kepada isterinya yaitu saksi Khoiriyah bahwa Terdakwa akan menikah lagi (polygami) dengan orang yang bernama Luluk, namun saksi Khoiriyah menolak, maka Terdakwa sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saksi Khoiriyah, sehingga saksi Khoiriyah dan anak-anaknya lalu meninggalkan Terdakwa, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yusti Silastuti Elvin Yunarini, S.Psi., S.H., Psikolog., terhadap saksi Khoiriyah terutama Hasil Tes BDI pada saat pemeriksaan ditemukan depresi pada tingkat sangat berat (score 65,5 skala BDI) dengan kesimpulan : Depresi Sangat Berat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka pleedoi Terdakwa dengan demikian menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan karena yang dipaparkan dalam pembelaan dan atau permohonan tidak sesuai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



fakta-fakta hukum yang ada, sehingga pleedoi Terdakwa tidak dapat diterima sepanjang mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing meskipun dalam lingkup rumah tangga;
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai



suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi terutama dalam lingkup rumah tangga;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;
5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman;

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat dan Bandingkan : Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan isterinya mengalami tekanan psikis/psikologis (batin);
- Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan relatif tinggi seharusnya memahami aturan hukum yang menyangkut ruang lingkup rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki dirinya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa masih bisa diperbaiki lagi, maka dari itu Majelis Hakim memandang pantas untuk Terdakwa diberi kesempatan agar memperbaiki sikapnya agar tidak lagi Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, juga untuk mencegah terulangnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Namun pidana yang akan dijatuhkan akan tetap mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan : *"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu."*;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kuitansi bantuan dari Universitas Muhammadiyah Malang karena disita dan milik dari Saksi Khoriyah, maka dikembalikan kepada saksi Khoiriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchammad Sobri, S.Pt., M.P.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga** ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan pidana, sebelum masa percobaan yang telah di tentukan yaitu selama 6 (enam) bulan habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar kwitansi bantuan dari Universitas Muhammadiyah Malang dikembalikan kepada saksi Khoiriyah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015, oleh **Riyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H.** dan **Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 20 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Hidayat Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Fanita Kurniati, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

D a r w a n t o, S.H.

Ttd.

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

R i y o n o, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Agus Hidayat Wahyudi, S.H.

Catatan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada Hari ini : Selasa, 20 Januari 2015, putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Terdakwa**

**Panitera Muda Pidana
Pengaduan Negeri Kepanjen,**

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH.
NIP. 19610817 198303 1009

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini : SELASA, tgl. 03 Pebruari 2015 Tururan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Januari 2014 Nomor: 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn. telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Tururan resmi putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Sdr. KHOIRIYAH berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2015;

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Kepanjen,

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH.

NIP : 196712171991031005

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)